

Informativo comentado: Informativo 29-STJ (*RESUMIDO*)

Márcio André Lopes Cavalcante

DIREITO CIVIL

DIREITOS DA PERSONALIDADE

Não é necessária de autorização prévia para que um indivíduo possa publicar biografias sobre outras pessoas; vale ressaltar, no entanto, que, se o conteúdo da obra violar a intimidade de terceiros, o indivíduo que publicou a biografia será condenado a indenizar

Importante!!!

ODS 16

Caso hipotético: Larissa e Pedro são influenciadores digitais que namoraram na adolescência. Após o término, Pedro publicou sua autobiografia, na qual narrou, sem autorização de Larissa, detalhes das primeiras relações sexuais do casal. Embora o texto não contivesse linguagem pornográfica ou ofensiva, expunha aspectos íntimos que Larissa jamais havia compartilhado publicamente. Ela ajuizou ação de indenização por danos morais. Pedro e a editora se defenderam alegando que, conforme decidido pelo STF na ADI 4.815/DF, biografias não dependem de autorização prévia, razão pela qual não haveria ilícito a ser indenizado.

O fato de o STF ter decidido que biografias não precisam de autorização prévia impede que pessoas mencionadas na obra sejam indenizadas por violação à intimidade? Não. São situações distintas.

Apesar de não haver dúvidas quanto à desnecessidade de autorização de pessoas retratadas em biografias para a sua divulgação, isso não exclui eventual dever de indenizar essas mesmas pessoas, não por falta de consentimento, mas devido ao conteúdo do texto, se houver violação à sua imagem, privacidade ou intimidade.

STJ. 4ª Turma. REsp 2.112.099-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 9/12/2025 (Info 29 - Edição Extraordinária).

PESSOAS JURÍDICAS > DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

A multa por litigância de má-fé imposta à pessoa jurídica não pode ser cobrada dos sócios por meio da teoria menor da desconsideração, sendo necessário demonstrar os requisitos da teoria maior

Importante!!!

ODS 16

Caso hipotético: Carla comprou um apartamento na planta da construtora. Houve um grande atraso na entrega, razão pela qual a consumidora ajuizou ação pedindo devolução dos valores pagos e indenização por danos morais. O pedido foi procedente. A sentença também condenou a pessoa jurídica ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por ter alterado a verdade dos fatos e criado obstáculos ao processo. Após o trânsito em julgado, Carla iniciou o cumprimento de sentença, mas não localizou bens da empresa. Pediu, então, a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor do CDC, e o juiz incluiu os sócios Bruno e Tiago no polo passivo da execução, cobrando deles tanto o ressarcimento

dos valores quanto a multa por litigância de má-fé. Os sócios impugnaram a execução quanto à multa, alegando que não participaram do processo quando a penalidade foi aplicada e não praticaram qualquer ato de má-fé. O STJ concordou com os sócios.

A multa por litigância de má-fé, imposta à pessoa jurídica com base em sua conduta processual, não pode ser estendida ao sócio incluído posteriormente no processo por força da desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na teoria menor do CDC, pois tal sanção não se relaciona com o risco da atividade empresarial. Assim, a responsabilização do sócio por esse pagamento exige a demonstração dos requisitos da teoria maior da desconsideração, o que não ocorreu na espécie.

Em relação jurídica consumerista, a desconsideração da personalidade jurídica fundada na aplicação da Teoria Menor não pode ensejar, isoladamente, a responsabilidade dos sócios pelo pagamento de multa por litigância de má-fé imposta à sociedade cuja personalidade jurídica foi desconsiderada.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.180.289-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 2/9/2025 (Info 29 - Edição Extraordinária).

DIREITOS REAIS > AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE MÓVEL > TRADIÇÃO

**O fabricante é responsável pela baixa do registro de veículo
irrecuperável em caso de perda total por vício oculto**

ODS 16

Caso hipotético: o veículo de Ricardo pegou fogo por defeito de fabricação. A Justiça reconheceu o vício oculto e condenou a fabricante a indenizá-lo. Surgiu então a discussão sobre quem deveria arcar com os débitos de IPVA, licenciamento e DPVAT gerados após o sinistro, bem como providenciar a baixa do registro junto ao DETRAN. A fabricante alegou que a responsabilidade seria de Ricardo, pois a propriedade de bens móveis só se transfere com a tradição (entrega física), e os salvados ainda não haviam sido entregues.

O STJ afirmou que a responsabilidade é da fabricante.

A fabricante é responsável pela baixa do registro de veículo irrecoverável em caso de perda total por vício oculto, pois os salvados são transferidos a ele por força da sub-rogação.

A responsabilidade pelas dívidas geradas após o sinistro retroage à data do evento danoso, ainda que o bem não tenha sido efetivamente entregue ao fabricante.

É aplicável ao caso o art. 126 do CTB, por analogia à responsabilidade das seguradoras.

STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 2.291.627-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 11/11/2025 (Info 29 - Edição Extraordinária).

DIREITOS REAIS > CONDOMÍNIO

A Fazenda Pública que adquire imóvel em condomínio edilício deve se submeter às mesmas regras de cobrança de taxas condominiais aplicáveis aos demais condôminos, incluindo os encargos de mora previstos na convenção condominial

ODS 16

Caso hipotético: a União é proprietária de salas comerciais no Edifício Vista do Sol. Após ficar inadimplente com as quotas condominiais, o condomínio ajuizou ação de cobrança contra a União exigindo multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês, conforme previsto na convenção condominial. A União alegou que, por ser Fazenda Pública, os juros deveriam seguir o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, que determina a aplicação dos índices da caderneta de poupança nas condenações contra o Poder Público (percentuais bem inferiores aos previstos na convenção). O STJ rejeitou o argumento da União.

A Fazenda Pública, quando figura como condômina em edifício, submete-se aos encargos de mora previstos na convenção condominial, não se aplicando o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Os contratos de direito privado firmados pela Administração Pública se submetem, em regra, às normas de direito civil aplicáveis, devendo a Fazenda Pública obedecer às mesmas regras impostas aos demais condôminos.

STJ. 1ª Turma. REsp 2.214.098-PE, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 22/9/2025 (Info 29 - Edição Extraordinária).

DIREITOS REAIS > CONDOMÍNIO

A associação de moradores pode exercer controle de acesso em loteamentos fechados, desde que não impeça o ingresso de terceiros identificados, inclusive para atender a moradores não associados

Importante!!!

ODS 16

Caso hipotético: João e Regina compraram um lote em um loteamento urbano de acesso controlado, onde a segurança e o controle de entrada são mantidos por uma associação de moradores. Eles decidiram não se associar, mas, por isso, passaram a enfrentar restrições: não receberam o cartão magnético que libera automaticamente as cancelas e eram obrigados a se identificar na portaria a cada entrada, o que gerava atrasos e constrangimentos. A situação piorava com visitas, entregas e prestadores de serviço, já que a associação impedia a entrada de entregadores, obrigando o casal a buscar encomendas na portaria. Diante disso, João e Regina ingressaram com ação judicial contra a associação, pedindo que fosse garantida a entrada de visitantes, entregadores e prestadores de serviço identificados, o fornecimento de cartão de acesso para entrada sem identificação repetida e indenização por danos morais pelos transtornos sofridos. O STJ decidiu o seguinte:

A associação de moradores pode exercer controle de acesso em loteamentos fechados, mediante identificação e cadastramento. Todavia, não pode impedir o ingresso de terceiros devidamente identificados que se dirijam a imóveis de moradores não associados, nem criar distinções entre moradores associados e não associados quanto à forma de acesso ao loteamento.

As vias internas do loteamento são áreas públicas, nos termos do art. 22 da Lei nº 6.766/79.

O art. 2º, § 8º, da mesma Lei prevê que não se pode impedir o acesso a pedestres ou a condutores de veículos, não residentes, devidamente identificados ou cadastrados.

STJ. 4ª Turma. REsp 2.191.745-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 9/12/2025 (Info 29 - Edição Extraordinária).

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA

O credor fiduciário não responde pelas despesas de estacionamento privado contratadas pelo devedor fiduciante, pois tais débitos decorrem de relação contratual pessoal e não constituem obrigação *propter rem*

Importante!!!

ODS 16

Caso hipotético: João adquiriu um veículo por meio de financiamento com alienação fiduciária junto ao Banco Alfa. Em determinado dia, ele estacionou o carro no estacionamento privado de um shopping e simplesmente desapareceu. O veículo permaneceu abandonado por mais de um ano, acumulando despesas de estacionamento superiores a R\$ 16 mil. A empresa administradora do estacionamento, ao descobrir que o veículo estava alienado

fiduciariamente ao Banco Alfa, ajuizou ação de cobrança contra a instituição financeira, alegando que as despesas constituiriam obrigação *propter rem*, vinculada à propriedade do bem. O banco pode ser responsabilizado por essas dívidas? Não.

As despesas de estacionamento privado contratadas pelo devedor fiduciante não constituem obrigação *propter rem*, devendo ser suportadas pelo possuidor direto que efetivamente utilizou o serviço.

As despesas de estacionamento privado têm origem em relação contratual estabelecida entre o possuidor direto e o estabelecimento comercial, configurando obrigação pessoal do devedor fiduciante, sem vinculação com o contrato de alienação fiduciária.

STJ. 4ª Turma. REsp 2.228.769-PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 16/10/2025 (Info 29 - Edição Extraordinária).

RESPONSABILIDADE CIVIL

A perda da visão em idade escolar presume a limitação da capacidade laborativa, justificando o pensionamento vitalício

Importante!!!

ODS 16

Caso hipotético: Lucas, estudante de 14 anos de uma escola particular, foi atingido no olho esquerdo por uma lapiseira arremessada por um colega durante uma brincadeira imprudente em sala de aula. O atendimento prestado pela escola foi inadequado, sem encaminhamento imediato ao hospital. Horas depois, os pais o levaram ao pronto-socorro, mas Lucas acabou perdendo definitivamente a visão do olho esquerdo. Lucas, representado pelos pais, ajuizou ação de indenização contra o colégio, pedindo danos materiais, morais, estéticos e pensão vitalícia, sob o argumento de que a sequela comprometeria sua futura capacidade de trabalho. O juiz condenou a escola ao pagamento de danos morais e danos estéticos, mas negou a pensão, entendendo que não havia prova de incapacidade laboral, já que Lucas ainda não trabalhava e poderia exercer diversas profissões com visão monocular. O STJ concordou com Lucas e afirmou que ele tinha direito ao pensionamento vitalício.

Nos casos em que a vítima é criança ou adolescente em idade escolar e sofre acidente que acarreta perda da visão (ainda que de apenas um dos olhos), presume-se a existência de limitação futura da sua capacidade para o trabalho. Isso porque, mesmo que não haja comprovação imediata de incapacidade laboral, entende-se que a sequela permanente pode restringir suas possibilidades profissionais ao longo da vida. Por essa razão, é cabível o pagamento de pensão vitalícia, nos termos do art. 950 do Código Civil, independentemente de demonstração de prejuízo financeiro atual.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.993.028-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 4/11/2025 (Info 29 - Edição Extraordinária).

CONTRATOS > DOAÇÃO

O dízimo e outras liberalidades feitas a instituições religiosas não são considerados doação (são obrigações morais/religiosas); logo, por não serem doação, são válidas mesmo sem escritura pública ou instrumento particular

Importante!!!

ODS 16

Caso hipotético: Regina frequentava uma igreja evangélica e, após ser contemplada em um prêmio de loteria, emitiu cheque de R\$ 100.000,00 em favor da instituição religiosa. Mais de quatro anos depois, ajuizou ação anulatória alegando que a doação seria nula por ausência de

instrumento particular, conforme exige o art. 541 do Código Civil: A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.

O STJ não concordou com Regina.

O dízimo e outras liberalidades feitas a instituições religiosas não constituem doações propriamente ditas. Trata-se do cumprimento de uma obrigação moral/religiosa, a manifestação de um rito de fé. Logo, por não serem tecnicamente doação, não se submetem à exigência do art. 541 do Código Civil.

Mesmo que se pudesse exigir a confecção de um instrumento particular para a validade do ato, o cheque emitido cumpre essa função. Não há, assim, como falar em nulidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.216.962-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. para acórdão Min. Moura Ribeiro, julgado em 9/12/2025 (Info 29 - Edição Extraordinária).

CONTRATOS > MÚTUO

A ausência de autorização do Banco Central não invalida contrato com instituição financeira estrangeira, nem justifica revisão contratual por variações cambiais previsíveis

ODS 16

Caso hipotético: uma cooperativa agrícola, buscando financiamento para expandir suas operações de exportação, celebrou um contrato de empréstimo com uma instituição financeira estrangeira. A cooperativa não conseguiu pagar o empréstimo e a instituição ingressou com execução contra a devedora. A cooperativa opôs embargos à execução alegando que essa instituição financeira estrangeira não tinha autorização do Banco Central para operar no Brasil. Logo, o contrato seria nulo e ela não deveria nada. O STJ não concordou com a alegação de nulidade do contrato.

De fato, o art. 18 da Lei nº 4.595/1964 exige autorização do Banco Central para que instituições financeiras estrangeiras possam operar no Brasil.

A inobservância dessa regra pode atrair sanções administrativas aplicadas pelo Banco Central e até configurar crime, nos termos do art. 16 da Lei nº 7.492/1986.

Vale ressaltar, contudo, que essas sanções são dirigidas à instituição financeira que opera de forma irregular, e não ao contrato em si. Assim, a irregularidade administrativa não contamina a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes.

A ausência de autorização do Banco Central para atuação de instituição financeira estrangeira no Brasil não acarreta a nulidade de contrato de mútuo, sendo as sanções restritas às esferas administrativa e penal.

STJ. 4ª Turma. AgInt nos EDcl no REsp 1.583.005-RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 27/10/2025 (Info 29 - Edição Extraordinária).

CONTRATOS > TRANSPORTE

A Convenção de Montreal se aplica às ações de indenização por danos materiais decorrentes de transporte internacional de mercadorias, inclusive quando relacionados a erro no preenchimento de documentos, sendo o prazo prescricional de dois anos

ODS 16

Caso hipotético: uma empresa contratou transportadora aérea internacional para trazer mercadorias importadas. Ao preencher os documentos de transporte, a transportadora cometeu um erro que fez com que a empresa tivesse prejuízos. Diante disso, a empresa ajuizou ação de indenização contra a transportadora. Ocorre que essa ação foi proposta mais de dois anos depois do transporte. A transportadora alegou prescrição com base na Convenção de Montreal, que fixa um prazo prescricional de 2 anos. O STJ reconheceu a prescrição.

A Convenção de Montreal, internalizada pelo Decreto nº 5.910/2006, não trata apenas de danos à carga.

O artigo 16 da Convenção disciplina expressamente a responsabilidade pelas informações e documentos necessários às formalidades aduaneiras. Sendo a matéria regulada pelo tratado, aplica-se o prazo prescricional de 2 anos previsto no art. 35 da Convenção (e não o prazo geral do Código Civil).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.844.556-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 24/11/2025 (Info 29 - Edição Extraordinária).

CONTRATOS > ARBITRAGEM

A liquidação extrajudicial de uma das partes não invalida a cláusula compromissória previamente pactuada, sendo admitida a compensação de créditos no juízo arbitral, desde que limitada aos valores apurados antes da decretação da liquidação

ODS 16

Caso adaptado: a Unimed Paulistana (capital) e a Unimed de Lorena (interior de SP) integravam o Sistema Cooperativo Unimed e mantinham relações comerciais que geravam créditos e débitos recíprocos. O Estatuto do sistema previa cláusula compromissória obrigando as cooperativas a resolver litígios por arbitragem. A Unimed de Lorena instaurou procedimento arbitral para cobrar valores. Durante a tramitação, a Unimed Paulistana entrou em liquidação extrajudicial. A sentença arbitral reconheceu crédito em favor da Unimed de Lorena e determinou a compensação dos valores. A Unimed Paulistana ajuizou ação anulatória, alegando que a cláusula arbitral perdeu eficácia com a liquidação e que a compensação violou o princípio da *par conditio creditorum*. O TJ/SP manteve a validade da cláusula, mas limitou a compensação aos créditos anteriores à liquidação. O STJ manteve o acórdão do TJ/SP.

1) No âmbito do microssistema da execução coletiva, admite-se a coexistência do procedimento arbitral com o regime de liquidação extrajudicial da devedora, desde que o crédito resultante do juízo arbitral seja habilitado na execução coletiva com observância da paridade entre os credores, vedada a execução individual.

2) A superveniência da liquidação extrajudicial não afasta a obrigatoriedade de uso da arbitragem para solução de conflitos entre as cooperativas, tampouco invalida a convenção de arbitragem, que permanece eficaz para apuração de créditos e débitos recíprocos, desde que respeitados os limites da convenção e o princípio da *par conditio creditorum*.

STJ. 3ª Turma. AREsp 1.798.491-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 29/9/2025 (Info 29 - Edição Extraordinária).

CONTRATOS > ARBITRAGEM

A existência de cláusula compromissória em contrato celebrado entre as partes obriga a resolução de eventuais litígios pelo juízo arbitral, afastando a competência do Poder Judiciário

ODS 16

Caso hipotético: a empresa Energia Norte é associada à Câmara Brasileira de Comercialização de Energia Elétrica (CBCE). Ao se associar, aderiu a uma convenção arbitral prevista no Estatuto Social, comprometendo-se a resolver eventuais conflitos por arbitragem. A CBCE divulgou relatório financeiro com informações sobre supostos débitos da Energia Norte. A Energia Norte ajuizou ação de indenização contra a CBCE e contra Ricardo pessoalmente, alegando violação ao sigilo contratual e danos à imagem. A ré arguiu a existência de cláusula compromissória. O Tribunal de Justiça rejeitou o argumento alegando que a cláusula arbitral

não se aplicaria no caso por se tratar de demanda relacionada com responsabilidade extracontratual. O STJ discordou com TJ e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

A previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário as questões relativas ao contrato que contenha a cláusula compromissória.

O alcance subjetivo e a extensão objetiva da cláusula devem ser analisados pelo próprio juízo arbitral, segundo o princípio da competência-competência (Kompetenz-Kompetenz).

STJ. 4ª Turma. AgInt no REsp 1.602.247-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 9/12/2025 (Info 29 - Edição Extraordinária).

CONTRATOS > ARBITRAGEM

Terceiro não signatário da convenção de arbitragem não pode ser submetido à jurisdição arbitral, cabendo ao Poder Judiciário a competência para conhecer de ações ajuizadas contra ele

ODS 16

Caso hipotético: a empresa Alfa vendeu suas ações para Beta. No contrato, as partes incluíram cláusula compromissória, submetendo eventuais litígios à arbitragem. Posteriormente, surgiu conflito entre elas, e a Beta instaurou procedimento arbitral. Durante a arbitragem, a Beta descobriu que a empresa Alfa havia transferido bens para Gama (uma outra empresa que não participou do contrato). Suspeitando de fraude, a Beta ajuizou ação judicial de produção antecipada de provas contra Alfa e Gama. As rés contestaram e, dentre outros fundamentos, arguíram a incompetência do Poder Judiciário, sustentando que caberia ao Tribunal Arbitral decidir sobre sua própria competência, com base no princípio da competência-competência. O Tribunal de Justiça reconheceu a competência do Tribunal Arbitral apenas em relação a Alfa (signatária da convenção), mas determinou o prosseguimento da ação judicial em face de Gama, que não subscreveu o contrato com a cláusula compromissória. Alfa e Gama interpuseram recurso especial contra o acórdão do TJ, insistindo que o princípio da competência-competência deveria prevalecer também em relação a Gama. O STJ deu provimento ao recurso especial? Não.

O princípio da competência-competência (art. 8º, parágrafo único, da Lei nº 9.307/96) confere ao árbitro a prerrogativa de decidir sobre sua própria competência antes do Poder Judiciário. Esse princípio, porém, existe para proteger a escolha das partes pela arbitragem.

A jurisdição arbitral tem como fundamento a autonomia da vontade: só se submete à arbitragem quem assim concordou. Quem não assinou a convenção de arbitragem não pode ser submetido ao juízo arbitral. Da mesma forma, o árbitro não tem precedência para decidir sobre sua competência em relação a essa pessoa. Admitir o contrário permitiria que o árbitro reconhecesse sua jurisdição sobre qualquer um, bastando haver alguma conexão fática com o contrato, o que desvirtuaria completamente o sistema.

STJ. 4ª Turma. REsp 2.048.065-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 18/11/2025 (Info 29 - Edição Extraordinária).

CONTRATOS > OUTROS CONTRATOS (CONTRATO DE CONTRAGARANTIA)

Contrato de contragarantia é título executivo extrajudicial condicionado ao pagamento da indenização securitária e à constituição do direito de regresso da seguradora

ODS 16

Caso hipotético: uma construtora foi contratada para executar obra de grande porte. Como garantia, contratou seguro-garantia (*performance bond*) com uma seguradora. A seguradora contratada exigiu da construtora a assinatura de um contrato de contragarantia. Neste

contrato de contragarantia, a construtora se comprometeu a ressarcir a seguradora de qualquer valor pago ao segurado em caso de inadimplemento. A obra foi paralisada por culpa da construtora. Diante disso, a seguradora pagou a indenização ao segurado (quem encomendou a obra). A seguradora, então, ajuizou execução de título extrajudicial contra a construtora com base no contrato de contragarantia. A construtora opôs embargos alegando que: (i) o contrato de contragarantia não seria título executivo; e (ii) a pretensão estaria prescrita pelo prazo trienal, por sub-rogação nos direitos do segurado.

O STJ rejeitou esses argumentos da construtora.

O contrato de contragarantia possui os atributos da certeza (existência da obrigação contratual), liquidez (valor determinável a partir do pagamento realizado) e exigibilidade (direito de regresso nascido com o desembolso), configurando-se como título executivo extrajudicial.

O prazo prescricional aplicável à execução com base em contrato de contragarantia é o quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular.

STJ. 4ª Turma. AgInt no REsp 1.878.110-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/10/2025 (Info 29 - Edição Extraordinária).

UNIÃO ESTÁVEL

Mesmo no caso do regime da separação convencional de bens é possível, em caráter excepcional, a partilha proporcional de bens adquiridos durante a união estável, desde que comprovado o esforço comum

Importante!!!

Atualize seus materiais

Caso hipotético: Ricardo e Camila viviam em união estável. Logo no início do relacionamento, eles formalizaram escritura pública escolhendo o regime de separação convencional de bens. Ao longo da convivência, eles adquiriram alguns imóveis que foram, contudo, registrados apenas em nome de Ricardo. Camila, contudo, contribuiu financeiramente de forma relevante na compra de alguns desses imóveis. A união terminou em 2018, e Camila ingressou com ação de partilha, comprovando com documentos que participou decisivamente da compra de dois imóveis. Ricardo contestou afirmando que a escolha do regime de separação convencional deveria ser respeitada integralmente, sustentando que não haveria partilha, pois os bens estavam registrados apenas em seu nome. Alegou ainda que a Súmula 377 do STF, que admite a comunicação de bens na separação legal (obrigatória), não se aplicaria ao caso, por se tratar de separação convencional. O STJ deu razão à Camila.

A Súmula 377 do STF realmente não se aplica à separação convencional de bens. Ela fica restrita ao regime da separação obrigatória.

No regime da separação convencional de bens não é possível, como regra, o reconhecimento de sociedade de fato entre os conviventes. Assim, em regra, não há partilha entre eles.

No entanto, em caráter excepcional, é possível a partilha de bens adquiridos conjuntamente durante a união estável sob separação convencional de bens, desde que comprovado o esforço comum e na proporção da contribuição de cada convivente, para evitar enriquecimento sem causa.

A autonomia privada não se expressa apenas no contrato inicial que define o regime de bens, mas também nas decisões tomadas ao longo da união, como a construção conjunta de patrimônio.

A separação convencional de bens estabelece presunção relativa de titularidade dos bens adquiridos durante a união, passível de afastamento mediante prova da contribuição efetiva da parte interessada.

No caso concreto, restou comprovado que a companheira contribuiu financeiramente para a aquisição de bens durante a união estável, justificando a partilha proporcional desses bens.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.219.797-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 9/9/2025 (Info 29 - Edição Extraordinária).

DIVÓRCIO

Habeas corpus não é meio adequado para impugnar decisão de afastamento do lar em ações de Direito de Família, por não envolver ameaça ao direito de locomoção

ODS 16

Caso hipotético: João e Regina, separados de fato, continuavam residindo no mesmo imóvel. Na ação de divórcio, Regina pediu o afastamento de João do lar conjugal, alegando convivência insuportável. O juiz deferiu o afastamento, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça. João impetrou habeas corpus no STJ, alegando constrangimento ilegal ao seu direito de locomoção. O STJ não conheceu do writ.

Em regra, o *habeas corpus* não é cabível para o exame de questões próprias do Direito de Família, notadamente aquelas envolvendo guarda, adoção, visitação e destituição de poder familiar e outros incidentes, que demandam uma análise apurada e aprofundada de elementos probatórios, ressalvadas situações excepcionais, como aquelas que envolvem abrigo institucional de criança ou adolescente em virtude de adoção irregular.

STJ. 3ª Turma. HC 1.005.170-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 12/8/2025 (Info 29 - Edição Extraordinária).

DIREITO DO CONSUMIDOR

RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO E DO SERVIÇO

Instituições de pagamento, assim como instituições bancárias, devem criar e aprimorar mecanismos de prevenção a fraudes e respondem objetivamente por operações atípicas não bloqueadas

Importante!!!

ODS 9 E 16

Caso hipotético: João, um idoso que utilizava sua conta do Nubank apenas como reserva financeira, com movimentações mensais baixas, foi vítima de um golpe de engenharia social. Ele recebeu ligação de alguém que se passou por funcionário da central de segurança do Nubank. O golpista demonstrou conhecer seus dados pessoais e, sob o pretexto de proteger a conta contra uma invasão, induziu João a realizar diversos procedimentos no aplicativo. Em menos de uma hora, foram feitas 14 transações atípicas, incluindo pagamentos de boletos e empréstimos, causando prejuízo de cerca de R\$ 150 mil. Ao buscar ressarcimento, a instituição recusou, alegando que as operações foram validadas com senha pessoal e pelo próprio app. João ajuizou ação por falha na prestação do serviço, argumentando que o banco deveria ter identificado o caráter totalmente fora do seu padrão de uso. O STJ concordou com o pedido de João, reconhecendo a responsabilidade da instituição de pagamento.

As instituições financeiras possuem responsabilidade objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ).

As obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive quanto à incidência do CDC (Súmula 297/STJ), são inteiramente aplicáveis às instituições de pagamento.

A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os arranjos de pagamento, somente pode ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

Constitui atribuição das instituições financeiras e das instituições de pagamento criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada.

A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista evidencia defeito na prestação do serviço, ensejando a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.222.059-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 07/10/2025 (Info 29 - Edição Extraordinária).

RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO E DO SERVIÇO

A transportadora que apenas realiza o transporte de produtos entre fornecedores, sem defeito no serviço prestado e sem participação direta na relação com o consumidor, não pode ser responsabilizada por problemas no próprio produto

Importante!!!

ODS 8 E 16

Caso hipotético: a indústria de Laticínios Alfa contratou a Trans Sul Logística para recolher leite cru nas fazendas da região e entregá-lo na indústria para processamento. Uma fiscalização descobriu que alguns produtores estavam adulterando o leite, misturando água e substâncias químicas. A Trans Sul não participou da fraude, apenas fazia o transporte. O Ministério Público ajuizou ação coletiva incluindo a transportadora, com base na teoria da cadeia de fornecimento. O TJ condenou a Trans Sul, entendendo que todos os integrantes da cadeia respondem solidariamente. O STJ reformou a decisão e afirmou que a transportadora não tem responsabilidade.

A empresa transportadora que se limita ao transporte de produtos entre agentes da cadeia produtiva, sem integração funcional na relação de consumo e sem defeito no serviço prestado, não responde objetiva e solidariamente por vícios intrínsecos do produto transportado. Isso porque não há nexos causal entre a sua atividade e os danos suportados pelos consumidores.

STJ. 4ª Turma. REsp 2.228.759-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 18/11/2025 (Info 29 - Edição Extraordinária).

PRÁTICAS COMERCIAIS

Em caso de rescisão contratual por liquidação extrajudicial da administradora, o consumidor tem direito à devolução integral das quantias pagas, inclusive da taxa de administração

ODS 16

Caso hipotético: João entrou em um consórcio imobiliário administrado pela Alfa Consórcios em 2015, com previsão de 120 parcelas, e pagou regularmente por três anos. Em 2018, foi informado de que a administradora entrou em liquidação extrajudicial, o que suspendeu

assembleias e pagamentos por tempo indeterminado. Diante da impossibilidade de continuidade do contrato por culpa exclusiva da empresa, João ajuizou ação pedindo a rescisão contratual e a devolução integral dos valores pagos. A massa falida da administradora contestou, alegando que a taxa de administração não deveria ser devolvida, pois remunerava serviços já prestados, e que a restituição total geraria enriquecimento sem causa. O STJ concordou com João e decidiu que o consumidor tem direito à restituição total do que pagou, inclusive da taxa de administração.

Em caso de rescisão de contrato de consórcio em razão de inadimplemento do fornecedor, ainda que decorrente de situação de falência, a devolução integral dos valores pagos pelo consumidor é devida, incluindo a taxa de administração do consórcio, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa do consumidor.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.186.032-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 2/9/2025 (Info 29 - Edição Extraordinária).

PLANO DE SAÚDE

O reembolso por internação em clínica não credenciada somente é devido em casos excepcionais de urgência, emergência ou insuficiência da rede do plano de saúde

ODS 16

Caso hipotético: Regina, beneficiária de plano de saúde, foi diagnosticada com Transtorno Afetivo Bipolar e Transtorno Alimentar, necessitando de acompanhamento psiquiátrico intensivo. Com a piora do seu quadro, sua médica prescreveu internação em uma clínica terapêutica localizada em seu município, destacando que a proximidade da residência favoreceria o apoio familiar e a continuidade do tratamento com a equipe médica de confiança. Ao solicitar a cobertura, o plano de saúde negou, sob o argumento de que a clínica não fazia parte da rede credenciada, indicando outra unidade em município vizinho, a cerca de 30 km. Diante da urgência, Regina realizou a internação por conta própria e depois acionou a Justiça para obter o reembolso integral e indenização por danos morais. O caso chegou ao STJ, que decidiu a favor de Regina, reconhecendo que estavam presentes circunstâncias excepcionais que justificavam o custeio do tratamento em clínica não credenciada.

O reembolso de despesas com tratamento fora da rede credenciada somente é admitido em hipóteses excepcionais, como nos casos de urgência, emergência ou inexistência de rede credenciada apta ao atendimento.

No caso, embora existisse clínica credenciada em município limítrofe, a prescrição médica indicava que o tratamento psiquiátrico deveria ocorrer no território de moradia da paciente, para viabilizar a rede de apoio e o acompanhamento por sua equipe médica.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.217.854-RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 22/9/2025, DJEN 25/9/2025 (Info 29 - Edição Extraordinária).

BANCOS DE DADOS E CADASTROS DE CONSUMIDORES

Gestores de bancos de dados de crédito que disponibilizam informações cadastrais e de adimplemento do cadastrado a terceiros consulentes respondem objetivamente por danos morais presumidos

Divulgado no Info 833-STJ

ODS 16

Caso hipotético: Regina descobriu que a Boa Vista Serviços S.A., gestora do banco de dados SCPC, estava disponibilizando suas informações cadastrais, como endereço residencial, números de telefone e estimativa de renda mensal, para empresas que contratavam os

serviços de consulta ao banco de dados. Diante disso, Regina ajuizou ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais contra a Boa Vista. Alegou que a divulgação dos seus dados, sem prévia autorização, violava o direito à privacidade e à proteção de dados, garantidos pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados – Lei nº 13.709/2018) e pela Lei do Cadastro Positivo (Lei nº 12.414/2011). O STJ concordou com a autora.

De acordo com a Lei nº 12.414/2011 e a LGPD, embora o gestor de banco de dados possa realizar o tratamento de dados pessoais e abrir cadastro sem prévio consentimento, o compartilhamento de informações cadastrais e de adimplemento é restrito a outros bancos de dados. Para terceiros consulentes, apenas é permitida a disponibilização do score de crédito (sem necessidade de consentimento) e do histórico de crédito (mediante autorização prévia e específica do cadastrado), nos termos do art. 4º, III e IV, da Lei nº 12.414/2011.

A disponibilização indevida de dados pessoais para terceiros consulentes caracteriza dano moral presumido (*in re ipsa*), devido ao sentimento de insegurança experimentado pela pessoa ao perceber que seus dados foram compartilhados indevidamente, o que pode favorecer a prática de atos ilícitos.

Além disso, o gestor de banco de dados responde objetivamente pelos danos morais causados ao cadastrado, conforme os arts. 16 da Lei nº 12.414/2011 e 42 e 43, II, da LGPD.

Em suma: o gestor de banco de dados para formação de histórico de crédito, que disponibiliza para terceiros consulentes o acesso a informações cadastrais e de adimplemento, sem a prévia autorização do cadastrado, deve responder objetivamente pelos danos morais, que são presumidos.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.201.694-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. para acórdão Min. Nancy Andrighi, julgado em 5/8/2025 (Info 29 - Edição Extraordinária).

DIREITO EMPRESARIAL

SOCIEDADES EMPRESÁRIAS

Sócio de sociedade limitada pode ajuizar, em nome próprio, ação de reparação de danos contra o administrador, em defesa dos interesses da sociedade, desde que cumpridos os requisitos do art. 159, §§ 3º e 4º, da Lei 6.404/1976

ODS 16

Caso hipotético: Carlos e Helena são casados e, junto com outro casal (Marcos e Juliana), são donos da empresa Alfa Ltda. Cada casal possui 50% das quotas. Um imóvel da empresa foi destruído por incêndio e, como não havia seguro contratado, todo o prejuízo ficou para a sociedade. Carlos e Helena ajuizaram ação de responsabilidade civil contra Marcos (sócio-administrador), em nome próprio, mas em defesa dos interesses da sociedade alegando que ele foi negligente. O réu suscitou a ilegitimidade ativa dos autores, sustentando que o art. 159 da Lei das S/A não se aplica às limitadas. O STJ reconheceu a legitimidade dos autores.

Diante da lacuna do Código Civil quanto à legitimidade para propor ação de responsabilidade civil contra o administrador de sociedade limitada, aplica-se subsidiariamente o art. 159, §§ 3º e 4º, da Lei nº 6.404/1976, que prevê a chamada ação social *ut singuli*. Por meio dela, o sócio atua como substituto processual. Ele propõe a ação em nome próprio, mas o direito defendido é da sociedade. Quando a limitada for composta por poucos sócios com participação igualitária, não é razoável exigir prévia deliberação dos quotistas, pois seria impossível atingir a maioria necessária para aprovar o ajuizamento da ação.

Em suma: o sócio de sociedade limitada possui legitimidade ativa, na condição de substituto processual, para ajuizamento, em nome próprio, de ação *uti singuli* de reparação de danos

contra o administrador, em defesa dos interesses da sociedade, desde que, em regra, sejam cumpridos os requisitos do art. 159, §§ 3º e 4º, da Lei nº 6.404/1976, de aplicação subsidiária. STJ. 4ª Turma. REsp 2.053.505-PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 18/11/2025 (Info 29 - Edição Extraordinária).

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O simples deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a suspensão das anotações negativas do devedor em cadastros de inadimplentes ou cartórios de protesto

ODS 16

Caso hipotético: a empresa Alfa, em dificuldades financeiras, pediu recuperação judicial. O juiz deferiu o processamento e, atendendo a requerimento da recuperanda, determinou a suspensão dos apontamentos nos cadastros de proteção ao crédito e nos cartórios de protesto. O Banco, principal credor da empresa, recorreu sustentando a impossibilidade dessa medida. O mero deferimento do processamento da recuperação judicial autoriza a suspensão dos registros negativos? Não.

O deferimento do processamento da recuperação judicial não implica a suspensão ou o cancelamento das anotações negativas em nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito ou nos tabelionatos de protesto.

A baixa dos protestos e a retirada do nome da empresa dos cadastros de inadimplentes somente podem ocorrer após a aprovação do plano de recuperação judicial, em relação às dívidas sujeitas ao referido plano.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.205.921-MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 15/12/2025 (Info 29 - Edição Extraordinária).

ECA

ADOÇÃO

A inclusão de menor no Sistema Nacional de Adoção antes do trânsito em julgado da destituição do poder familiar é irregular, devendo ser priorizada a convivência com a família natural ou extensa

ODS 3 E 16

Caso hipotético: João e Regina são pais de Larissa, nascida em 2022. Eles se separaram. Regina mudou-se para Santa Catarina com a filha, mas não conseguiu cuidar da criança e a deixou com a bisavó materna. João, morador de Salvador/BA, mantinha contato por videochamadas e havia acordo para buscar a filha ao final de 2024. Contudo, a bisavó, já idosa e doente, informou ao Conselho Tutelar que não podia mais cuidar da menina, que aos dois anos foi acolhida institucionalmente (passou a viver em um abrigo). Depois disso, o Ministério Público ajuizou ação de destituição do poder familiar contra os pais, e a Justiça proibiu o contato de Larissa com eles. Mesmo antes da decisão definitiva, a criança foi inserida no Sistema Nacional de Adoção e entregue a família substituta. Os avós paternos tentaram obter a guarda, mas tiveram o pedido negado, decisão mantida pelo Tribunal. Diante disso, pai e avós impetraram habeas corpus no STJ, que concedeu parcialmente a ordem: determinou a guarda provisória da criança aos avós paternos e o envio do processo para a comarca onde eles residem.

A inclusão de menor no Sistema Nacional de Adoção (SNA) antes do trânsito em julgado da decisão de destituição do poder familiar é irregular, devendo ser priorizada a convivência com a família natural ou extensa.

Compete ao foro do domicílio do detentor da guarda ação de destituição de poder familiar.

STJ. 3ª Turma. HC 1.035.988-SC, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 16/10/2025 (Info 29 - Edição Extraordinária).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

CONDIÇÕES DA AÇÃO > INTERESSE DE AGIR

A retificação de registro civil é admitida para corrigir erro na profissão declarada em assento de casamento, independentemente da finalidade alegada pelo requerente

ODS 16

Caso hipotético: João trabalha como lavrador há mais de 30 anos. Em 1987, ao se casar, sua profissão foi erroneamente registrada como pedreiro no assento de casamento. Décadas depois, ao tentar requerer aposentadoria rural, percebeu a divergência entre a certidão de casamento e os demais documentos. Diante disso, ele ajuizou ação de retificação de registro civil pedindo para que constasse lavrador. O Ministério Público afirmou que o processo deveria ser extinto sem resolução de mérito porque a profissão seria dado não essencial e transitório, de forma que não haveria interesse processual do autor. O STJ não concordou com o Ministério Público e decidiu que há sim interesse processual no pedido de retificação da profissão declarada no assento de casamento.

Há interesse processual no pedido de retificação da profissão declarada no assento de casamento.

Para verificar o interesse processual em ação de retificação de registro civil, basta que a petição inicial apresente informações suficientes acerca da possível existência de erro no documento público.

Se o autor tem ou não razão, isso será o julgamento de mérito (procedência ou improcedência do pedido), e não de falta de condição da ação.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.195.205-BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/8/2025 (Info 29 - Edição Extraordinária).

COMPETÊNCIA

A jurisdição brasileira será exclusiva apenas quando o imóvel for o objeto central da controvérsia, não se aplicando a ações obrigacionais fundadas em contratos relacionados a imóveis

ODS 16

Caso hipotético: João, empresário brasileiro, firmou dois contratos com uma empresa italiana. Um contrato de arrendamento de uma fazenda em Minas Gerais e outro de locação de um imóvel comercial em São Paulo. Ambos envolviam imóveis situados no Brasil e previam que eventuais litígios seriam resolvidos pela Justiça italiana. Após um período de adimplemento, João tornou-se inadimplente. A empresa ajuizou ações de cobrança em Milão. João foi citado e se defendeu. O tribunal italiano rejeitou a defesa e o condenou a pagar a dívida. Para cobrar os valores no Brasil, a empresa pediu a homologação das sentenças estrangeiras no STJ. João contestou, sustentando violação à jurisdição exclusiva brasileira prevista no art. 23, I, do CPC: Art. 23. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra: I - conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil;

O STJ discordou de João e homologou as sentenças.

A competência exclusiva do Judiciário brasileiro, prevista no art. 23, I, do CPC, aplica-se apenas a ações cujo objeto principal seja o imóvel situado no Brasil, não abrangendo ações de

natureza obrigacional na qual o imóvel apenas deu origem à dívida cobrada, mas não é ele que está sendo disputado na ação.

A jurisdição brasileira será exclusiva, nos termos do art. 23, I, do CPC, sempre que o imóvel situado no território nacional for o objeto central da controvérsia e a decisão estrangeira puder impactar diretamente sua situação jurídica.

STJ. Corte Especial. HDE 5.996-EX, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 7/10/2025 (Info 29 - Edição Extraordinária).

COMPETÊNCIA

A competência para julgar pedido de retificação da data de extinção do vínculo empregatício, mesmo quando relacionado ao resgate de valores de previdência privada, é da Justiça do Trabalho

ODS 16

Caso hipotético: Roberto trabalhou durante quase 15 anos em uma empresa. Ao longo desse período, contribuiu para um plano de previdência privada, que também recebia aportes da empregadora. O regulamento do plano exigia 15 anos de serviço para o resgate integral dos valores. Quando foi demitido, Roberto percebeu que a data de término do contrato estava errada. Isso porque o aviso prévio indenizado não havia sido computado. Por causa disso, faltavam alguns meses para atingir o tempo mínimo exigido. Roberto quer ajuizar contra a empresa, pedindo a correção da data. De quem é a competência? Justiça do Trabalho.

Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demanda em que se pede a retificação da data de extinção do vínculo empregatício, ainda que o objetivo final do autor seja viabilizar o resgate de contribuições de plano de previdência privada. Isso porque a análise do benefício previdenciário pressupõe a prévia certificação da controvérsia trabalhista.

STJ. 2ª Seção. CC 204.878-SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 8/10/2025 (Info 29 - Edição Extraordinária).

AÇÃO RESCISÓRIA

É cabível ação rescisória para impugnar laudo pericial por falsidade ideológica, sendo indispensável a realização de nova perícia para comprovar a incorreção, incompletude ou inadequação do laudo impugnado

ODS 16

Caso hipotético: a empresa Alfa celebrou contrato de mútuo bancário com o Banco, utilizando a Tabela Price como sistema de amortização, com taxa de juros de 1,17% ao mês e 15% ao ano. Alguns anos depois, a empresa ajuizou ação revisional alegando capitalização indevida de juros. Realizada perícia contábil, o perito concluiu pela inexistência de capitalização. O pedido foi julgado improcedente e a sentença transitou em julgado. Posteriormente, a empresa Alfa ajuizou ação rescisória com fundamento em prova falsa (art. 966, VI, do CPC), sustentando falsidade ideológica do laudo, pois a taxa anual (15%) seria superior ao duodécuplo da mensal (14,04%), o que comprovaria a capitalização. O Tribunal de Justiça, sem realizar nova perícia, julgou procedente a rescisória. O STJ deu provimento ao recurso do banco, anulando o acórdão e determinando a realização de prova pericial.

É admitida ação rescisória com fundamento em prova falsa para impugnar laudo pericial por falsidade ideológica, quando este for incorreto, incompleto ou inadequado. Contudo, para demonstrar essa falsidade, é indispensável a produção de nova prova técnica capaz de confrontar as conclusões periciais.

A jurisprudência do STJ, firmada em recurso repetitivo (Temas 246 e 247), estabelece que a mera previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal não implica capitalização de juros (anatocismo), mas apenas formação da taxa pelo método de juros compostos, o que não é vedado pelo Decreto 22.626/1933.

Ademais, conforme o Tema Repetitivo 572, a análise sobre eventual capitalização de juros pela utilização da Tabela Price é matéria de fato, e não de direito, devendo ser aferida mediante perícia, sob pena de cerceamento de defesa.

STJ. 4ª Turma. REsp 2.113.173-PR, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 22/9/2025 (Info 29 - Edição Extraordinária).

EXECUÇÃO

A consulta à Central Eletrônica de Registro Imobiliário (SREI) para localizar bens imóveis em nome do executado pode ser realizada diretamente pela parte interessada, sem necessidade de intervenção judicial

ODS 16

Caso hipotético: João iniciou cumprimento de sentença cobrando R\$ 200 mil de Pedro. No curso da execução, João pediu que o juiz realizasse consulta à Central Eletrônica de Registro Imobiliário (SREI) para verificar a existência de bens imóveis em nome de Pedro. O magistrado negou o pedido sob o argumento de que essa pesquisa pode/deve ser feita diretamente por ele (parte interessada). O STJ decidiu que o juiz agiu corretamente.

A consulta à Central Eletrônica de Registro Imobiliário (SREI) pode ser realizada diretamente pela parte interessada, sem necessidade de intervenção judicial.

O princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) não impõe ao Poder Judiciário a realização de diligências que podem ser efetuadas diretamente pela parte, especialmente quando não há reserva de jurisdição.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.987.207-PR, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 10/11/2025 (Info 29 - Edição Extraordinária).

EXECUÇÃO

A realização de leilão eletrônico de bens penhorados não exige a expedição de carta precatória ao foro onde os bens estão localizados, pois os atos se dão em ambiente virtual, sob competência do juízo da execução

Importante!!!

ODS 16

Caso hipotético: Regina iniciou o cumprimento de sentença contra João na Vara Cível de Joinville/SC. Como não houve pagamento voluntário, foi requerida a penhora de bens, sendo localizado um veículo do devedor em São Paulo/SP. O juízo de Joinville determinou a penhora do carro e expediu carta precatória ao juízo paulista para realizar o leilão do bem. Contudo, o juízo de São Paulo devolveu a carta sem cumprimento, alegando que, conforme o art. 882 do CPC, o leilão deve ocorrer preferencialmente de forma eletrônica e, por ser realizado via internet, não haveria necessidade de prática de atos presenciais na comarca do bem.

O STJ concordou com o juízo de São Paulo.

O art. 882 do CPC afirma que o leilão eletrônico deve ser preferencialmente realizado em relação ao leilão presencial.

A Resolução CNJ nº 236/2016 estabelece que compete ao juízo da execução a prática dos atos relativos ao leilão eletrônico.

Os atos do leilão eletrônico são realizados em ambiente eletrônico (internet). Por isso, não é necessária a expedição de carta precatória ao foro onde se situam os bens, pois não há ato material a ser praticado na comarca de localização do bem que justifique a depreciação.

STJ. 2ª Seção. CC 214.818-SC, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 8/10/2025 (Info 29 - Edição Extraordinária).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

A nomeação de curador especial não afasta a exigência de intimação pessoal do réu revel citado por edital acerca da penhora

ODS 16

Caso hipotético: João foi citado por edital em ação de cobrança de taxas condominiais e permaneceu revel. A Defensoria Pública foi nomeada curadora especial. Após a condenação, iniciou-se o cumprimento de sentença e foi penhorado seu apartamento. O juiz entendeu desnecessária a intimação pessoal de João acerca da penhora, bastando a intimação do curador especial. Para o STJ, agiu corretamente o juiz? Não.

O art. 841, § 2º, do CPC estabelece que, se o executado não houver constituído advogado nos autos, será intimado pessoalmente da penhora.

A nomeação de curador especial ao executado citado fictamente não se equipara à constituição de advogado, sendo indispensável sua intimação pessoal acerca da penhora, ainda que realizada por edital.

A interpretação do art. 841, § 2º, do CPC deve considerar sua finalidade, que é assegurar ao executado o conhecimento da constrição patrimonial, sendo, portanto, necessária sua intimação pessoal quando não houver advogado constituído.

STJ. 4ª Turma. REsp 2.086.883-PR, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 16/12/2025 (Info 29 - Edição Extraordinária).